

커뮤니티시설 계약서

변경 전후 대조표

변경 전: 커뮤니티 계약서.pdf 초안 | 변경 후: 아파트측 수정안 HWPX | 2026. 08. 24.

변경 전	변경 후
------	------

※ 원 초안은 판독 가능한 범위에서 오타자와 띄어쓰기만 정리했으며, 변경 이유·평가 없이 전후 문구만 표시했습니다.

제1조 | 목적과 권한의 성격

변경 전	변경 후
본 계약은 커뮤니티시설을 을이 위탁운영하는 데 필요한 사항을 규정하고, 입주주민에게 안전하고 쾌적한 문화·스포츠 공간을 제공하는 것을 목적으로 한다.	안전한 시설 제공뿐 아니라 관계법령·관리규약·운영규정 준수와 수입·비용의 투명한 관리를 목적으로 명시했다. 을의 권한은 계약상 업무수행 범위로 제한되고 임차권·영업권·독점권·유치권을 발생시키지 않는다고 명확히 했다.

제2조 | 계약기간과 갱신

변경 전	변경 후
계약기간은 2026년 10월 1일부터 2029년 9월 30일까지로 한다. 갑의 사정으로 계약기간 개시일을 조정할 수 있다.	계약기간은 동일하게 유지하되 자동갱신은 없으며, 관계법령상 절차와 별도 서면계약이 없는 한 기간 만료로 종료한다고 명시했다.

제2조 | 추가인력

변경 전	변경 후
관리인원은 총 4명으로 하며 추가파견 시 계약기간을 정하여 실비 정산한다.	총 4명은 유지했다. 추가파견은 갑의 사전 서면요청과 인원·자격·기간·단가를 정한 변경계약이 있는 경우에만 실제 발생 직접비로 정산하고, 구두요청만으로 추가비용이 발생하지 않도록 했다.

제2조 | 용역비 청구와 지급

변경 전	변경 후
월 12,082,200원, 36개월 총 434,959,200원(부가가치세 별도). 지급일은 익월 10일이며 을의 지정계좌로 입금한다.	금액과 지급일은 유지했다. 을이 익월 5일까지 근무·급여·보험 증빙, 운영보고서, 수입·환불 정산서와 세금계산서를 제출하고, 갑이 실제 이행을 검수하여 공제·감액·상계한 금액을 익월 10일까지 지급하도록 했다.

제2조 | 미배치·미수행 감액

변경 전	변경 후
용역내용이 산출내역서와 다르게 제공되었을 경우 용역비를 정산 후 지급한다.	직무별 월 산출금액을 월 계약상 유급서비스시간으로 나눈 시간단가에 미제공 시간을 곱하여 감액하도록 산식을 확정했다. 자격미달·무단대체도 미배치로 본다.

제2조 | 연차·퇴직충당금

변경 전	변경 후
연차수당 및 퇴직금은 갑이 매월 충당금으로 예치하고 지급사유 발생 시 을에게 지급한다.	연차수당 월 712,270원과 퇴직급여충당금 월 794,200원, 합계 1,506,470원을 갑이 직원별 대장으로 보류한다. 법정 지급사유와 실제 지급증빙이 확인된 금액만 지급하고, 미발생·환입·종료 후 잔액은 아파트에 귀속하도록 했다.

제2조 | 임금체불 시 직접지급

변경 전	변경 후
을이 약정 급여일에 급여를 지급하지 않거나 일부만 지급한 경우 갑이 근로자에게 직접 지급하고 그 차액을 용역비에서 공제할 수 있다.	직접지급·공제 권한을 유지하면서 지급보류와 보증금 상계를 추가했다. 직접 지급을 하더라도 을의 사용자 책임이 갑에게 이전되지 않고 추가비용은 을이 부담한다고 명시했다.

제2조 | 최저임금·보험요율 변경

변경 전	변경 후
관계법령 개정으로 금액이 변경되면 을은 변경계약을 구비하고 실비정산하여 청구한다.	법정 증감분만 대상인원·기간·변경 전후 산식과 증빙으로 검토하고 필요한 의결·서면변경 후 반영한다. 감소분도 감액하며 일반관리비·기업이윤은 자동 증액하지 않는다.

제2조 | 개장 지연

변경 전	변경 후
갑의 귀책사유로 개장할 수 없는 경우 고용안정을 위해 직·간접비의 70%를 을에게 지급한다.	갑의 전속적 귀책이고 사전 승인된 본 단지 전담인력의 재배치가 불가능한 경우에 한하여, 입증된 직접인건비와 법정 사업주부담금의 50%를 최대 30일간 지급한다. 간접비·일반관리비·기업이윤·기대수익은 제외한다.

제2조 | 인원감축

변경 전	변경 후
갑의 요청으로 인원을 감축하면 입찰 산출내역서 기준으로 위탁관리수수료 등을 청구한다.	인원·시간·업무범위 감축은 관계법령, 입찰조건과 필요한 의결을 확인하고 직무별 산출내역에 따라 감액하는 서면 변경계약으로 처리하도록 했다.

제3조 | 시설사용 권한

변경 전	변경 후
계약기간 중 운영목적물의 사용·출입·관리 권한을 을에게 위임·허용한다.	을의 시설사용 권한을 위탁업무 수행에 필요한 범위로 한정하고, 입차권·영업권·독점권·유치권 또는 수입에 대한 고유 권리를 발생시키지 않는다고 명시했다.

제3조 | 강습 수익배분

변경 전	변경 후
강습매출에서 강사수당을 제외한 수입금액의 50%를 강습위탁수수료로 을에게 지급한다. 강사수당은 프로그램별로 실비정산한다.	환불·취소액을 먼저 차감한 총 강습매출을 기준으로 강사수당은 50% 이내, 을의 수수료는 20%, 아파트 귀속분은 30% 이상으로 확정했다. 실제 강사수당이 50%보다 낮으면 차액은 아파트에 추가 귀속한다.

제3조 | 강습료 수납·환불·정산

변경 전	변경 후
수납계좌, 현금수납, 환불 선처리, 월별 원장대조에 관한 구체 규정이 없다.	모든 이용료·강습료는 갑 지정계좌 또는 갑이 관리하는 결제시스템으로만 수납한다. 개인계좌·을 별도계좌·장부 외 현금을 금지하고, 환불을 배분 전에 차감하며 익월 5일까지 회원별 수납·출석·환불·미수·배분 자료를 제출하도록 했다.

제4조 | 위탁업무 범위

변경 전	변경 후
회원관리·운동지도, 추가설치 시 갑의 승인, 시설물 유지관리 노력 및 운동기구 정기점검을 규정한다.	회원등록·출입·예약·개장·마감·직원·강사관리·운동지도·수입자료·안전점검·민원·보고·종료인계까지 업무범위를 구체화했다. 추가 설치·변경·반출은 소유자·비용·철거·원상복구 계획을 포함한 사전 서면승인을 받도록 했다.

제4조 | 시설하자와 추가업무

변경 전	변경 후
전기·수도·가스 설비 이상을 점검하고 문제가 있으면 갑에게 즉시 통보한다.	전문공사·자본적 수선은 갑이 담당하되, 을은 이상 발견 즉시 사용중지·잠금·표지 등 임시조치를 하고 통보한다. 계약범위 밖 업무는 사전 서면요청과 대가·기간을 정한 변경계약 없이는 청구하지 못하도록 했다.

제5조 | 업체 보험

변경 전	변경 후
을의 영업배상책임보험 가입을 갑의 아파트 시설소유자(관리자) 구내치료비 담보특약으로 갈음한다.	을이 자기 비용으로 영업배상 또는 체육시설 배상책임보험을 유지하도록 변경했다. 최소한도는 대인 1인당 1억 원, 사고당 3억 원, 대물 사고당 1억 원이며 임직원·강사·프로그램·합의된 무인운영 구간을 담보해야 한다.

제5조 | 아파트 보험과 사고보고

변경 전	변경 후
사고 발생 시 우선 갑의 보험으로 보상하고 을이 사고접수를 담당하며 갑이 협조한다.	아파트 보험은 보충수단일 뿐 을의 책임을 대체하지 않는다. 을 귀책으로 갑 보험을 사용하면 자기부담금·보험료 할증·구상손해를 을이 부담한다. 사고는 1시간 이내 통보, 24시간 이내 서면보고하고 관련 기록을 보존하도록 했다.

제6조 | 결원과 대체인력

변경 전	변경 후
계약개시일부터 전문인력을 배치하고 결원이 생기면 지체 없이 충원한다.	오전 트레이너·오후 트레이너·골프프로·운영팀장 각 1명, 총 4명을 명시했다. 당일 결원은 2시간 이내 보고하고 4시간 이내 또는 근무 시작 전 동등자격 대체인력을 투입하며 미배치시간은 감액한다.

제6조 | 근로자 사용자와 업무지시

변경 전	변경 후
을은 항상 갑의 지시·감독사항을 준수한다.	채용·교육·휴가·징계·임금·퇴직금·4대보험·산업안전 등 사용자 책임은 을이 부담한다. 갑은 서비스 결과·안전·민원에 관하여 을의 현장책임자에게 시정을 요구하고, 긴급상황 외에는 개별 근로자에게 직접 인사명령하지 않도록 했다.

제6조 | 근무시간 변경과 사전투입

변경 전	변경 후
용역비가 변동하지 않는 범위에서 근무시간·직책을 탄력적으로 운영하고, 상호협의로 개장 전 인력을 투입하여 실비정산한다.	총 서비스시간·자격수준을 낮추지 않는 범위에서 갑의 사전 서면승인을 받도록 했다. 용역비가 달라지면 의결·변경계약을 거치고, 사전투입도 사전 서면승인과 실비증빙이 있는 경우만 정산한다.

제7조 | 금지행위·하도급·수입누락

변경 전	변경 후
명예·신용 훼손, 법령위반, 위험물 반입, 민원방치, 목적 외 사용 및 제3자에 대한 금원요구 등을 금지한다.	기존 금지행위에 무단하도급·전대, 계약지위·채권 양도, 장비반출, 허위·이중 청구, 수입누락, 리베이트, 명의대여, 개인계좌 수납, 무승인 할인·무료·장기선납 및 개인정보 목적 외 이용을 추가했다.

제7조 | 업체 직원 채용

변경 전	변경 후
계약 종료 후 을의 승인 없이 을 소속 근무자에게 입사권유 또는 채용제안을 할 수 없다.	포괄적인 채용금지 조항을 삭제했다. 근로자의 자발적 지원, 공개채용, 임금체불·폐업·계약종료에 따른 고용안정 승계 및 입찰조건상 고용승계는 제한하지 않는다고 명시했다.

제8조 | 을의 계약위반과 즉시해지

변경 전	변경 후
외부인 영리이용, 부도·파산, 무단하도급·인력철수·장비반출, 임금 1개월 이상 연체 등이 발생하고 시정요구에도 개선되지 않으면 갑이 해제·해지할 수 있다.	원칙적으로 7일 이상 시정기간 후 해지한다. 보험·이행보증 실효, 무단하도급, 수입누락·허위정산, 임금체불, 중대한 개인정보 침해, 영업정지·폐업·파산, 중대한 인명위험, 무단 인력철수 등 시정불능·긴급사유는 즉시해지할 수 있도록 확대·구체화했다.

제8조 | 갑의 편의해지

변경 전	변경 후
상호간 정당한 사유 없이 계약해지를 요청한 경우 그 손해액을 배상한다.	갑은 입주민 결정, 이용률·예산·운영방식 변경, 관계기관 조치, 시설폐쇄 또는 단지 운영상 필요가 있으면 60일 전 통지로 편의해지할 수 있다. 보상은 사전승인된 취소불가 직접비로 한정하고 월 용역비의 50%를 상한으로 하며 기대수익·간접손실은 제외한다.

제8조 | 을의 해지와 종료인계

변경 전	변경 후
을의 해지요건, 종료 전 인수인계, 선납금·데이터·시설 유지 금지에 관한 구체 규정이 없다.	을은 다툼 없는 용역비가 2개월 이상 미지급되고 30일 이상 시정요구 후에도 지급되지 않은 경우에만 해지할 수 있다. 종료 전 회원·수입·환불·시설·개인정보·계정·자료를 인계하고 선납금·시설·데이터에 유치권을 행사하지 못하도록 했다.

제9조 | 협조·감사

변경 전	변경 후
시설관리, 커뮤니티 활성화 및 행정청 허가·신고에 상호 협조한다.	기존 협조사항을 유지하고 갑·입주자대표회의·감사 및 법정 감사가 합리적으로 요구할 때 계약·인력·정산·보험·안전 원자료의 열람과 사본 제공에 협조하도록 했다.

제10조 | 민원·정기보고·검수

변경 전	변경 후
민원 발생 방지에 노력하고 발생한 민원을 조속히 해결한다.	민원은 1영업일 이내 접수회신, 일반민원은 3영업일 이내 처리결과 또는 계획을 제출한다. 일일·주간·월간·연간 보고기한을 정하고, 갑이 근무·자격·결제·수입·환불·점검기록을 검수하여 감액·지급보류·보완요구할 수 있도록 했다.

제11조 | 상주시간과 무인운영

변경 전	변경 후
화~토요일 06:00~23:00, 일요일 09:00~18:00. 월요일·법정공휴일·대체공휴일·근로자의 날은 휴무한다.	직원 상주시간은 유지했다. 운영규정상 피트니스·G.X·골프 이용시간인 화~토 05:00~24:00, 일 05:00~22:00와의 차이를 무인 자율이용시간으로 명시하고, 보험·출입통제·비상연락·점검기준이 갖춰진 경우에만 개방하도록 했다.

제11조 | 무인시간 제한

변경 전	변경 후
근무시간 밖 시설의 안전기준과 제한행위에 관한 규정이 없다.	무인시간에는 미성년자 단독이용, 음주 후 이용, 강습·개인지도, 고장표시 장비 및 승인되지 않은 고위험행위를 금지한다. 월요일 개방시설도 갑이 안전·보험을 확인해 서면 결정한 경우에만 개방하도록 했다.

제12조 | 개인정보 처리위탁

변경 전	변경 후
을은 관련 법령과 회사 개인정보처리방침에 따라 개인정보 보호를 위해 노력한다. 갑은 회원의 동·호·이름 등 관리업무를 필요한 범위에서 을에게 위탁한다.	위탁목적·처리항목·보유기간·접근통제·교육·점검·반환삭제를 별지로 구체화했다. 목적 외 이용·제공·복제·반출과 무승인 재위탁을 금지하고, 앱·결제·출입시스템 재수탁자도 갑의 사전 서면승인을 받도록 했다.

제12조 | 생체정보·침해사고·데이터 인계

변경 전	변경 후
안면정보 대체수단, 침해사고 통보기한, 계정과 데이터 인계·삭제에 관한 규정이 없다.	안면정보는 별도 선택동의가 있는 경우만 처리하고 카드·QR·비밀번호 대체수단을 제공한다. 침해의심 사고는 2시간 이내 통보하며, 종료 시 회원·결제·출입·민원·시설 데이터와 계정권한을 갑에게 인계하고 보유본을 복구불가 삭제하도록 했다.

제13조 | 계약문서와 타 단지 산출내역

변경 전	변경 후
명시하지 않은 사항은 공동주택관리법 및 민법 범위에서 협의한다. 붙임에는 다른 단지인 '신검단중앙역 금강펜테리움센트럴파크아파트' 산출내역서가 표시되어 있다.	특약→본 계약→과업지시서·질의회신→입찰공고→입찰서·우리 단지 정정 산출내역서→제안서→별지 순으로 적용한다. 다른 단지명·입찰번호 또는 금액·인원·시간이 불일치하는 문서는 계약문서가 아니라고 명시했다.

제13조 | 업체 설치자산

변경 전	변경 후
을의 필요로 설치한 물품·자산은 계약 종료 시 철거·회수하고, 협의에 따라 갑에게 귀속할 수 있다.	사전승인 자산목록을 작성하고 종료 후 7일 이내 철거·원상복구하도록 했다. 미철거 시 갑이 최고 후 보관·이전·처분하고 비용을 상계하며, 갑 부담 자산·데이터·시설부착물에는 을이 소유권·유치권을 주장하지 못하도록 했다.

제14조 | 손해배상·상계

변경 전	변경 후
각 당사자의 귀책으로 상대방·제3자에게 발생한 직접손해를 배상하며, 을 또는 사용인이 시설이나 입주민에게 손해를 입히면 을이 배상한다.	공동과실은 귀책비율로 부담하도록 했다. 임금·보험료·세금, 직원·강사행위, 허위정산·수입누락, 개인정보·지식재산 침해 관련 제3자 청구는 을이 방어·배상한다. 갑은 확정된 감액·환불·직접지급·손해·원상복구·인계비용을 상계할 수 있다.

제15조 | 면책과 근무시간 밖 사고

변경 전	변경 후
천재지변, 입주자 귀책, 전유부분 사고와 을의 근무 배치시간 이외에 발생한 사건·사고에 대하여 을은 책임을 지지 않는다.	불가항력·이용자 전속과실·갑 전속과실 범위만 면책한다. 을의 사전점검·경고·출입통제·피해경감·보고의무 위반은 면책하지 않고, 직원 비상주시간이라는 이유만으로 면책하지 않으며 사고원인과 귀책비율로 책임을 정한다.

제16조 | 계약이행보증

변경 전	변경 후
사업자선정지침에 따라 계약금액의 10% 이상 계약이행보증보험에 가입하여 갑에게 제출한다.	부가가치세 포함 계약금액 478,455,120원의 10%인 47,845,512원 이상의 보증증권을 계약체결 후 10일 이내 제출한다. 보증기간은 계약종료 후 60일까지이며 임금·환불·손해·원상복구·개인정보·인수인계 불이행에도 청구할 수 있도록 했다.

제17조 | 효력과 변경방식

변경 전	변경 후
계약체결과 동시에 효력이 발생하고, 갑과 을의 상호합의로 일부 또는 전부를 변경할 수 있다.	입주자등 동의, 입주자대표회의 의결 및 적법한 사업자 선정절차가 완료되고 당사자가 날인한 때 효력이 발생한다. 통지·승인·변경은 도달 확인이 가능한 문서로 하고, 인원·시간·기간·금액·수익배분 변경은 필요한 의결과 입찰 동일성 확인을 거치도록 했다.

특약 | 관리주체 변경과 계약승계

변경 전	변경 후
관리주체가 대호안전관리에서 다른 업체로 변경되어도 갑의 모든 권리·의무와 계약상 지위가 신규 관리주체에 동일하게 승계되고, 신규 관리주체는 같은 조건·기간으로 계약을 유지해야 한다.	신규 관리주체가 서면 승계동의서를 제출하거나 종전 관리주체·신규 관리주체·을이 3자 승계확인서를 체결한 경우에만 승계한다. 서면승계가 없으면 자동승계되지 않고 관리주체 변경일에 종료·정산하며 기대수익은 보상하지 않는다.

제18조 | 계약서와 별지

변경 전	변경 후
계약서 2부를 작성하여 갑과 을이 기명날인 후 각 1부씩 보관한다. 붙임은 입찰 산출내역서 1부이다.	계약서 2부 보관은 유지했다. 본문·특약·별지 제1호부터 제6호까지를 하나의 계약문서로 하고 전 쪽에 간인하도록 했다. 전자계약은 전자서명과 문서무결성을 확인할 수 있는 방식으로 보관한다.

별지 제1호 | 산출내역서

변경 전	변경 후
산출내역서 제목과 붙임 문구에 다른 단지명이 기재되어 있다. 4인 근무구조와 월 12,082,200원, 36개월 434,959,200원이 제시되어 있다.	단지명을 '검단호수공원역 호반써밋아파트'로 정정했다. 기존 4인 근무시간, 직무별 인건비, 일반관리비·기업이윤, 월액과 36개월 총액은 유지하고 연차·퇴직 보류금액을 본문과 일치시켰다.

별지 제2호~제6호 | 신설 부속서

변경 전	변경 후
강습수익 월 정산표, 서비스수준·감액표, 개인정보 처리위탁 부속서, 무인운영 안전기준, 종료 인수인계 확인서가 없다.	강습·프로그램 수익정산표, 서비스수준·검수·감액 기준, 개인정보 처리위탁 부속서, 무인운영 안전기준 및 계약종료 인수인계 확인서를 신설했다.